

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2188/2531

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย

โจทก์

นายเกษม โพธิ์ชัย

จำเลย

นายเกษม โพธิ์ชัย จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 216, มาตรา 217, มาตรา 224

ป.วิ.พ. มาตรา 23

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยฟังเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2531 พันกำหนด1 เดือนแล้ว และศาลไม่อนุญาตให้ขยายกำหนดเวลายื่นฎีกา จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า จำเลยมิได้ตั้งใจที่จะให้ปฏิบัติตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้แต่ประการใด เหตุที่จำเลยไม่สามารถยื่นฎีกาได้พันกำหนดก็เนื่องจากทนายจำเลยไม่ทราบวันอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เฉพาะโจทก์และตัวจำเลยเองเท่านั้นที่ทราบ และขณะที่ศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นั้น จำเลยถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางบางขวาง การติดต่อระหว่างจำเลยกับทนายจำเลยหรือญาติพี่น้องไม่สามารถกระทำโดยรวดเร็วได้ อีกทั้งตัวจำเลยก็เข้าใจว่าทนายจำเลยคงจะได้ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้ว และคงจะยื่นฎีกาให้จำเลยตั้งที่ไต่ถามทนายได้ระบุไว้ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 100)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288,289,83 ลงโทษประหารชีวิต และตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 199,83

ลงโทษจำคุก 3 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพทั้งในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบด้วยมาตรา 52 คงจำคุกกระหนแรกตลอดชีวิต และจำคุกกระหนหลัง 2 เดือน เรียงกระหน ลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ที่แก้ไขใหม่ รวมจำคุกตลอดชีวิต

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,83 จำคุก 20 ปี คำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้ 1 ใน 3 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 13 ปี 4 เดือนเมื่อรวมโทษฐานฝังและซ่อนเร้นศพที่ศาลชั้นต้นกำหนดเป็นจำคุก 13 ปี 6 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา (อันดับ 93)

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอขยายเวลายื่นฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องและไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 99,98)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 100)

คำสั่ง

จำเลยมีคำขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาขึ้นมาเมื่อพ้นระยะเวลายื่นฎีกาแล้ว โดยอ้างว่าจำเลยฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2531 แล้วไม่ได้ติดต่อมายังทนายจำเลย ทำให้ทนายจำเลยไม่ทราบจึงไม่ได้ยื่นฎีกาภายในกำหนด เหตุที่อ้างดังกล่าวมิใช่กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นฎีกาและสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

จำเลยมีคำขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาขึ้นมาเมื่อพ้นระยะเวลายื่นฎีกาแล้ว โดยอ้างว่าจำเลยฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2531 แล้วไม่ได้ติดต่อมายังทนายจำเลย ทำให้ทนายจำเลยไม่ทราบจึงไม่ได้ยื่นฎีกาภายในกำหนด เหตุที่อ้างดังกล่าวมิใช่กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นฎีกาและสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>